



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 245/13

בענין : 1. צנזור יאיר

צנזור ערגה

2. גלבוע יואב

גלבוע אלה

3. אייזלר רבקה רצה

4. מארדר מיכאל מטיאס

מארדר רחל תמרה

5. שי ויסברג

הילה ויסברג

6. בילה גולדשטיין

אורית חוברס

כולם ע"י ב"כ עו"ד איתי הפלר ואח'

מדרך העצמאות 57, חיפה

טל': 04-8521343, פקס: 04-8538003

הנתובעים

נ ג ד

סבג אלדד

סבג מירי

ע"י ב"כ עו"ד אסף כהן ואח'

מרח' גלבוע 45, חיפה

טל': 04-8555589, פקס: 04-8555598

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. הבית המשותף בעניינו מתנהל הליך זה מכיל , לפי צו הרישום , 9 דירות. 7 מבעליהן הם הצדדים להליך: בעלי דירה בקומה הראשונה הם נתבעים , והיתר בעלי 6 דירות – הם תובעים. בעלים של 2 דירות אינם צד להליך.

2. הבית משותף נמצא ברחוב גלבוע 25, חיפה. , ומזוהה כחלקה 82 בגוש 10885.

3. התובעים הגישו תביעה בה עתרו לצו מניעה שיאסור על הנתבע ים ביצוע כל פעולה או שינוי או בניה ברכוש המשותף לרבות איסור על התקנת כניסה נחדשה לדירתם. ועוד עתרו לצו שיורה לנתבעים לחדול מתליית כבסיף מעל תוואי הכניסה לחדר המדרגות המשותף. בעיקרו מכון צו המניעה לכוונה של הנתבעים לפתוח גישה לדירתם הישר מהמדרכה הציבורית, מה שמחייב פריצת פתח בגדר החזיתית של הבית, והתקנת גשרון אל מרפסת החזית שלהם. הגשר נועד לאפשר גישה נוחה מהדרך הציבורית היישר אל דירת הנתבעים, בתוואי קצרו ללא שימוש במדרגות.

4. התובעים טוענים, על פי כתב- התביעה, כי הנתבע ים אינם זכאים לבצע את השינויים בשל היעדר הרוב הקבוע בחוק לביצוע שינויים אלו, בשל השלכתם על הרכוש המשותף וכן בשל פגיעה בזכויות קנייניות של בעלי דירות אחרים. פירוט רחב יותר יובא להלן תוך התייחסות לכל אחד מהני מוקים בשים לב לנתונים הביקור במקום כפי שהתרשמתי מהם.

5. הנתבעים מבקשים להתאים את הכניסה לדירתם למוגבלות בניידות בה לוקה בנם הקטין המתגורר עמם, ואינם מוצאים במתקנים המתוכננים על ידיהם משום פגיעה בבית המשותף.

בחינת חומר הראיות

6. מטעם התובעים העידו בפני שני בעלי דירות. מעדותם התרשמתי כי המחלוקת כאן היא מחלוקת כנה ולא לעומתית. התובעים מכירים במוגבלות של בנם הקטין של הנתבעים אובל לדעתם הגישה לדירת הנתבעים כיום נגישה דיה ועונה על צרכי הקטין, מה גם שאין הם מתנגדים להרחבתה. הם רואים בהשלכות של השינוי על הרכוש המשותף בכ ללותו והקשיים שהשינוי יערים על שימוש בעלי הדירות וספקי שירות ברכוש המשותף השלכות משמעותיות שמצדיקות את התנגדות התובעים לשינויים הנדונים. העד נפתלי אייזר שדירתו ממוקמת מעל דירת הנתבעים הלן על הרעש שמסב לו השימוש של הנתבעים ובני ביתם במרפסת ומניח שהרעש יגבר אם תותר התקנת גשר הגישה. מהעדויות עלו גם השיחות הרבות במסגרות כאלו ואחרות שניהלו הצדדים או מי מהם אלו עם אלו כדי לשכנע אלו את אלו בהיתכנות חלופות כמו התקנת מעלון במבואת חדר המדרגות.

7. הנתבע, שהינו אביו של הילד עם המוגבלות, העיד גם כן על קשיי הניידות של בנו. כמו כן תיאר את שיחותיו עם השכנים במסגרות שונות: דירתו שלו, דירה של אחר, פגישות מתוכננות ופגישות אקראיות בהן ניסיונותיו לשכנע את השכנים להסכים לשינויים העלו חרס. לפי עדותו בעלי הדירות האחרים נטו להיעתר לבקשתו אולם נתבע מס' 1 טרפד זאת בנימוק שמלכתחילה טעות היתה בידי הנתבעים כשרכשו דירה שאינה נגישה לבנם.

8. כדרישת סעיף 59 לחוק המקרקעין מיניתי מומחית לאמצעי נגישות, את גב' אורנה עמית. זו תארה בחוות הדעת את הנגישות דהיום לדירת הנתבעים ומלאה אותה לא מתאימה לצרכי הנתבעים. אני מוצאת לצטט מחוות דעתה נתונים בהם התרשמתי גם בעת שקיימתי ביקור במקום [10.7.14]:

"מדובר בבית דירות ובו 9 דירות. מהמדרכה ברחוב גלבע יורדים בשביל משופע ברוחב 98 ס"מ ובאורך כ- 15-17 מ'. השביל מרוצף בגרנוליט. בתחילת השביל יש 2 מדרגות. בסוף השביל יש רחבה מרוצפת באורך כ- 5 מ'. מהרחבה נכנסים לגרם מדרגות מקורה שצמוד לבנין. משפ' סבל [הנתבעים –צ.פ.] גרה בקומה ראשונה אליה עולים ב-2 גרמי מדרגות עם 10+6 מדרגות. רוחב המדרגות 105 ס"מ, עומק הפודסט 110 ס"מ ורוחבו כ- 200 ס"מ. סביב הבנין יש חצר גדולה שחלקה האחורי גובל ברח' רבי יוסף קארו".

המומחית מציינת את מוגבלות הניידות של הבן, המאובחן כלוקה בשיתוק מוחין, הן בעליה במדרגות והן בהליכה לאורך שביל הגישה השיפועי לבית.

המומחית בחנה חלופות שהציעו התובעים ולא מצאה אותם עונים על צרכי הבן:

- הרחבה ופילוס דרך הגישה לצורך מעבר בטוח עם הליכון יחייבו סלילה מחדש של כל השביל כשהוא מוגבה ורחב, שינוי שיגרור צורך בשינוי מבני של כל הכניסה לבנין הדירות כולל הרחבה המרוצפת בכניסה.
- המקום המוצע ע"י התובעים למעלון הינו אמנם אופטימלי אך הפתרון הכולל כשלעצמו לא מיטבי מכיוון שהדרך מהמדרכה אל הדירה תישאר ארוכה ומצריכה ליווי של מבוגר לעומת החלופה המבוקשת ע"י הנתבעים שתהיה קצרה מאד ותאפשר ניידות עצמאית קלה ובטוחה.
- מעלון בקידמת דירת הנתבעים נבחן אף הוא על ידי המומחית אך נפסל לנוכח השינויים הנלווים ההכרחיים [הגדלת משטח המעלון וסלילת החלק העליון של השביל מחדש לרבות הזזת המדרגות] שהשלכתם על הרכוש המשותף תהיה משמעותית גם כן.
- בתשובות לשאלות שהופנו אליה, רק אותן שאלות ואותן תשובות שהן בתחום סמכותה ומומחיותה, הדגישה המומחית את הצורך של הבן להיות מלווה במבוגר. היא גם הסבירה את מגרעות ההשלכה של גודל משטח מעלון שיכיל כסא גלגלים על רחבת הכניסה לבית המשותף וכן את הקושי של האדם עם מוגבלות להפעיל מעלון.

המסגרת הנורמטיבית

9. ביום 18.12.2001 הוסף לחוק המקרקעין סעיף 59ג'. סעיף זה דן בהתאמות ברכוש המשותף לאדם עם מוגבלות. להלן עיקריו:

(א) הוראת החוק קובעת כי כאשר בעל דירה, בן-משפחתו המתגורר עמו, או אדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי בעל הדירה, בכפוף לתנאי אותו הסעיף לבצע התאמה ברכוש המשותף. ראה התוספת השניה לחוק המקרקעין.

(ב) עפ"י אותו סעיף יש להוכיח היתכנות קבלת היתר בניה וכן נדרש אישור רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק על טופס בנוסח המהווה אף הוא חלק מהחוק, כי ביצוע ההתאמה דרוש לאדם עם המוגבלות בשל מוגבלותו לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה.

(ג) יש להוכיח כי ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וכן כי תוסב פגיעה מצומצמת ככל האפשר לבעלי הדירות האחרים ולחזות הבית (סעיף 59ג (ב)(3)).

(ד) יחד עם זאת על אף העדר הרוב המפורט בסעיף 59ג', היקנה המחוקק למפקח על רישום מקרקעין סמכות להרשות את ביצוע ההתאמה, אם מצא כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים או היתנה הסכמתו בתנאים בלתי סבירים: "מצא המפקח כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע ההתאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, והחליט להרשות את ביצוע ההתאמה, תבוא החלטתו במקום הסכמתו של בעל אותה דירה לענין סעיף קטן (ג)(2) ו-(3) – סעיף 59ג(ד).

(ה) את הוראת סעיף 59ג' לעיל יש לפרש לאורן של המטרות הברורות שהוגדרו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בזו הלשון:

"חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."

01. ביום 28.01.09 פורסם ברשומות תקן ישראלי 1918 "נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות" לתכנון מרחבים ורכיבי ערים, תקן זה, עפ"י סעיף 1.1 (חלק 1) חל על תכנון נגישות בסביבה חדשה וחלקים ממנו יכולים לחול גם על סביבה קיימת, מכל מקום, על אף שלפי תוכנו הינו מכוון בעיקר למבני ציבור, מצאתי לראוי לצטט ממנו את הגדרתו לאדם עם מוגבלות:

"1.3.2 אדם עם מוגבלות

כהגדרתו בחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות:

"אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מ הותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".

הערה להגדרה:

לדוגמה: אנשים המתניידים בכיסא גלגלים, אנשים המתקשים בהליכה
(הדגשה שלי צ.פ.).

17. החוק חוסה בכנפו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שבסעיפים 1-2 שבו קובע אף הוא את ערך ההגנה על כבוד האדם וחירותו, חייו וגופו.

27. ואם לא די בכך הרי שכב' הנשיא ברק בבג"צ בוצר [7081/93 פ"ד נ(1), 19, 26] בהתייחסו להסדרים שונים בדין הקשורים עם אדם עם מוגבלות, קבע לאמור:

37. "מטרת ההסדרים אינה להיטיב עימו [עם הנכה] בבדידותו אלא לשלבו ... במרקם הרגיל של חיי החברה".

47. עסקינן אם כן, בתחרות בין הצורך להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, תוך מתן מענה הולם לצרכיו המיוחדים, ובמקרה זה הנגישות לביתו, לבין זכותם הקניינית של יתר בעלי הדירות בבית - התובעים, להתנגד ולהגן על זכותם הקניינית ברכוש המשותף שלא תוסב לו פגיעה במשמעות סעיף 1 לתקנון המצוי. יש לבחון האיזון הראוי בין זכויות אלו תוך שימת דגש האם קיימות אלטרנטיבות פוגעניות פחות.

דיון

57. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים לאורן של הוראות החוק, מצאתי כי דין התביעה להידחות, אלה נימוקי החלטתי:

(א) השלכות על חזות הבית –

– הבית המשותף ממוקם בפינת הרחובות גלבוע שהוא הרחוב הראשי, וקארו שהוא הרחוב הצדדי.

– המבנה הטופוגרפי של החלקה בשיפוע מתון.

– הכניסה לבית הינה דרך פתח בגדר אבן שמקיפה את הבית , פתח שקבוע בשוליים ה צפוניים של החלקה , שתי מדרגות לירידה בקדמתו וממנו נמתח שביל גרנוליט לאורך הגבול הצפוני של החלקה , לצידי הבית, בואכה רחבה מרוצפת, וממנה הכניסה לחדר מדרגות.

– אורך שביל הגרנוליט כ 15 מ'.

– הגינה בצידי השביל מטופחת . יתר החצר אינה מגוננת ; בחזית העורפית גדלים עצים.

– בצד גדר האבן , לכל אורכה , צומחת גדר חיה עבותה . היא מסתירה פתח נוסף בגדר האבן, בחזית הפונה לרח' קארו.

– דירת הנתבעים בקומה התחתונה בקדמת הבית . המרחק בין מרפסת דירתם לבין המדרכה הציבורית כ- 4.5 מ'. זה רוחב המירווח הקדמי של הבית , שהצטמצם לאחר שהנתבעים הרחיבו את דירתם ובנו ממ "ד ומרפסת זיזית . הנתבעים מבקשים להתקין גשר בין המדרכה הציבורית לבין מרפסת דירתם. בשל הפרשי גובה אמור הגשר להיות ברום , באופן שנוצר מרווח בינו לבין פני קרקע טבעית אולם מידותיו אינן מאפשרות מעבר אדם. הגשר מצריך פריצת פתח נוסף בגדר האבן ובגדר החיה, מול מרפסת דירת הנתבעים.

– לכאורה גשר כמתוכנן לא יאפשר מעבר בכל חלקי החצר; ואכן כך הוא. אלא שלדעתי הפשפש הנוסף בחזית הציידית יוכל להשתכלל לכדי פתח רחב יותר נוח ופנוי מצמחיה , מה שיאפשר לספקי שירות להיכנס לקרוא מונים של מים , להחליף בלוני גז וכד' . לבעלי הדירות עצמם תישמר האפשרות להגיע לכל חלקי החצר או בעיקוף המבנה מאחור או בכניסה דרך אותו הפשפש , שכאמור יורחב ויוכשר למעבר נוח.

– הנתבעים גם מציעים להוסיף אדמה לצידי הגשר באופן שהוא לא יהיה עוד גשר 'תלוי' אלא הרום של תלולית עפר. במקרה כזה לא יימנע עוד מעבר בין חלקי החזית של החצר; המעבר יתאפשר מעל הגשר [שכאמור לא יהיה עוד גשר].

– דומני שחלופת תלולית העפר טובה פחות מגשר תלוי ומצידי מעקות , היא בולטת יותר לבאי שביל הגרנוליט לחדר המדרגות ; הגשר יהיה בולט פחות ולכן משנה פחות את חזות וחזית הבית המשותף.

– יחד עם זאת אפשר לתובעים להודיע את עמדתם כפי שאורה בחלק האופרטיבי של פסק הדין.

– אכן חזות הבית המשותף לא תהיה עוד כשהיתה . יחד עם זאת מנתוני הביקור במקום מצאתי שתישמר לבעלי הדירות האפשרות לשימוש סביר ברכוש המשותף, כשהסבירות נשקלת למול הצורך של האדם עם מוגבלות . ואדרבא, חזות הבית תשדר אמירה ברורה וחד משמעית שבוצעה בו התאמה לאדם עם מוגבלות כדי לשלבו במרקם החיים של משפחתו באופן המיטבי , כשמנגד ההשלכות על הרכוש המשותף הן מידתיות . לשון אחר : לא מצאתי שהתנגדות התובעים בנימוק של פגיעה ברכוש המשותף היא התנגדות סבירה.

(ב) ההשלכות על זכויות התובע אייזלר

– ההשלכות המשמעותיות ביותר לגשר המתוכנן הן לדעתי על דירתו של התובע אייזלר, הממוקמת מעל דירת הנתבעים.

– תובע זה מביע חששות מפני רעש שיעלה מהגשר ומהמרפסת שיהפכו להיות כניסה ראשית לדירת הנתבעים.

– אינני מקלה ראש בטיעונים אלו וגם הנתבעים ראוי להם שלא יקלו ראש בהשלכות של השימושים שייעשו על ידיהם על דירתו של אייזלר . לפי שעה הם נטענים בעלמא , וכל עוד לא ייעשה שימוש בגשר לא ניתן יהיה להתרשם ; התובע אייזלר גם לא יכול להרים את נטל הראיה להתקיימות מטרד קודם שמתקיים שימוש בגשר.

– החוק הקנה לי כמפקחת הדנה בהליך להתנות את הקמת הגשר בתנאים. אני מוצאת לקבוע את זכותו של אייזלר 'לפתוח' את ההליך מחדש ולהעמיד את מידת הפגיעה בדירתו לאחר שכבר יותקן הגשר והאופן בו הנתבעים יעשו שימוש בו יהווה פגיעה בזכויותיו הקנייניות בדיר . תו. ככל שיוכח שהופר האיזון בין אופן השימוש של הבן ומלווי בגשר לבין ההנאה של אייזלר ו /או הבאים בשמו ומטעמו ו/או חליפיו מדירתו שלו – לא מן הנמנע שזכותו תגבר על זכותו של האדם עם מוגבלות לגשר, וצו שיפוטי יורה על פירוק הגשר.

61. מצאתי להתייחס פרטנית לחלק מטענות התובעים בכתב הסיכומים:

(א) העובדה שהבן נעזר באחים שאינם בוגרים אינה פוגעת במהימנות המומחית או בתקף חוות דעתה . המומחית אינה עדת ראיה אלא עדה מומחית , ובחוות הדעת היא מחווה את דעתה המקצועית מה נכון שיתקיים.

(ב) כך גם רדיוס הסיבוב הדרוש לבן בו נקבה המומחית לעומת רדיוס הסיבוב עליו העיד הנתבע. גם אם הנתבע מסתפק ברדיוס סיבוב קטן יותר , לקות מהסוג בה הוא לוקח צריכה להבטיח את הרדיוס אותו ציינה המומחית.

(ג) אחוז השיפוע של גשר הגישה אינו ענין למומחית אלא לרשויות התכנון . בחוות הדעת מציינת המומחית את השיפוע שצריך שיהיה בשים לב ללקות ; היא אינה גוף מפקח על ביצוע ההתאמה. ענין הוא לרשות התכנון.

(ד) עלות התקנת גשר לעומת עלות התקנת מעלון : שלא כטענת התובעים , השיקול הכלכלי גם הוא נכנס ל 'סל' השיקולים בבואי להעמיד אלו מול אלו זכויות של האחד לעומת זכויות של האחר . אילו היתה המומחית ממליצה על מעלון דווקא, אפשר שהייתי מורה על חלופה זו אך מתנה את הקמתו בהשתתפות של התובעים גם כן . אני פטורה מלשקול זאת לנוכח המגרעות הכוללות של חלופה זו.

(ה) אין בהקמת הגשר משום פטור לנתבעים מלהשתתף בהקמה ו/או בתחזוקה של מעלית ככל שהיא תוקם בבנין , לפי המציאות המשפטית שתיווצר . מקום שחלה עליהם חובה בדין להשתתף במתקן כאמור – היא בעינה עומדת . מעצם ההתקנה של התאמה לבן עם מוגבלות גם לא עומדת לנתבעים זכות שלא ייושם בבית המשותף חיזוק מפני רעידות אדמה [תמ"א 38]. נהפוך הוא ; אפשר שבמסגרת עבודות חיזוק יימצא פתרון להנגשת דירת הנתבעים שיהלום יותר וישתלב יותר בארכיטקטורה החדשה של הבית.

(ו) אף לא אחת מהחלופות שהוצעו ע "י התובעים מהוות פתרון חלופי טוב יותר להתאמה המוצעת והמומחית בחנה עניינית כל חלופה.

71. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מתיר פגיעה בזכות , אם הפגיעה אינה עולה על הנדרש. התרשמתי כי אם אכן קיימת פגיעה בתובעים , הרי אין היא עולה על הנדרש, אין היא פגיעה מהותית וזכויות הקניין של התובעים אינן מופחתות בעטיה. בבחינת האיזונים המתבקשים מהנתונים כפי שהוכחו לי , והמידתיות המתבקשת ביישום זכויות קנייניות בבית משותף עת הנני נדרשת כאמור לאזן בין פגיעה אפשרית בבע לי דירות, עם התרת הקמת המתקן במתכונתו הנוכחית , לבין מניעתה, וכפועל יוצא - שלילת החירות והנגישות של הבן לדירתו, נראה לי כי יש להעדיף את נגישותו היומיומית העצמאית והבטוחה של הבן.

81. אין בפסק הדין כדי למצות עילות מטר ד מתחום דיני הנזיקין ככל שאלו תקומנה לתובעים ו/או למי מהם לאחר שייעשה שימוש בהתאמה לאדם עם מוגבלות.

91. מתלה כביסה

(א) התובעים עתרו לחיוב הנתבעים לחדול משימוש במתלה הכביסה המותקן מעל רחבת הכניסה המשותפת לבית. בהגינותם הודו שלולא התביעה האחרת לא היו מעלים זאת אם כי השימוש שעושים הנתבעים במקרה זה בקיר הבית הוא שימוש לא ראוי ופוגע.

(ב) הנתבעים מטבע הדברים מיקדו את הדיון בהנגשת דירתם לבנם הלוקה במוגבלות, וזנחו את נושא מתלה הכביסה.

(ג) בביקור במקום אכן התרשמתי כי תליית כבסים במקום בו מותקן מתלה הכביסה של הנתבעים הינה שימוש בלתי סביר באותו הקיר ובאותה החזית . מדובר בחזית הכניסה לבית, במתקן כביסה שנמצא בקומה ראשונה, "בגובה העין" ואין הוא דומה למתקן דומה שמותקן מספר קומות גבוה יותר.

(7) ראוי גם שהנתבעים יהיו קשובים לצרכי יתר בעלי הדירות מקום שעומדת להם חלופה סבירה שתשיג אותה פונקציונאליות ולא תפגע בבאי הבית , לרבות בבאי דירתם שלהם.

02. סוף דבר:

(א) נני מאשרת התקנת הגשר. ב"כ התובעים יודיע לב"כ הנתבעים עד 19.10.14 איזו מהחלופות מועדפות עליהם : **גשר תלוי** כדוגמת תשריט הבקשה להיתר שהוגשה לתיק, שאז משני צדדיו יהיה מעקה מחומר שקוף , או גשר שמצדיו מילוי אדמה שיפועית שיאפשר לכל דיכפין מעבר מעל הגשר בין חלקי החצר. לא הודיעו כאמור – תעמוד לנתבעים האפשרות לאמץ את החלופה המועדפת עליהם.

(ב) אני מחייבת את הנתבעים יחד ולחוד להסיר את מתקן הכביסה המותקן מעל רחבת הכניסה לבית המשותף לכל המאוחר עד 30.10.14.

12. על אף תוצאות פסה"ד לפיהן עילת תביעה זניחה רק היא שהתקבלה , אזי לנוכח העובדות, ובעקר מתוך התרשמותי שתביעת התובעים היתה כנה ולא קנטרנית , אינני מחייבת את התובעים בהוצאות.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כ"ח/אלול/תשע"ד 23/09/2014
העתיקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין